

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1177/2541

กรมศุลกากร กับพวก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรม เทคนิค กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคสอง, มาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่ง
พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา 7, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า
ประเภทที่ 85.17, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8517.10, มาตรา
บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 85.25, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า
ประเภท ที่ 8525.20

สินค้านำเข้าต้องใช้คู่สายขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจึงจะใช้งานได้
จึงต้องจัดเข้าอยู่ในประเภทพิกัตที่ 8517.10 เพราะพิกัตนี้เป็นพิกัตย่อยของพิกัตใหญ่
ประเภทที่ 85.17 ซึ่งระบุว่าได้แก่เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข
แบบใช้สาย เมื่อสินค้านำเข้าจัดอยู่ในประเภทพิกัตที่ 8517.10 อัตราภาษีร้อยละ 40
แต่จำเลยที่ 1 สำแดงและชำระภาษีอากรในประเภทพิกัตที่ 8525.20 อัตราภาษีร้อยละ
5 จำเลยที่ 1 จึงชำระภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1
ย่อมมีอำนาจประเมินให้จำเลยที่ 1 ชำระเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้องได้ มิพักต้องคำนึง
ว่าการประเมินผิดพลาดในชั้นแรกที่ตรวจปล่อยสินค้านั้นเป็นการกระทำโดยสุจริต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ ทั้งมิใช่เป็นการบังคับใช้กฎหมายให้มีผลย้อนหลังเป็น
โทษแก่จำเลย เนื่องจากหน้าที่เสียค่าภาษีของจำเลยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่จำเลยนำของ
เข้ามาในราชอาณาจักรสำเร็จ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 639,396 บาท พร้อมเงินเพิ่มอากรขาเข้าร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้าจำนวน 354,545 บาท เป็นรายเดือนเงินเพิ่มภาษีการค้าอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินภาษีการค้าจำนวน 30,633 บาท เป็นรายเดือน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้า

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าเพิ่มเติม ย้อนหลังจากจำเลยทั้งสอง ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลส่วนเพิ่มเป็นการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเพราะคำนวณมาจากอัตราส่วนเพิ่ม เมื่อสิทธิเรียกร้องในส่วนเพิ่มของโจทก์ที่ 1 ขัดต่อกฎหมายและขัดต่อความยุติธรรม โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องโดยชอบ และสิ่งของที่จำเลยนำเข้าเป็นสิ่งของหรือสินค้า "เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย" ทำงานโดยระบบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมิได้เสียบสายเข้ากับขั้วสายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์เป็นสิ่งของประเภทพิกัด 8525.20 และเป็นความหมายของอัตราศุลกากรสากลที่มีระบุไว้ในเอกสาร E.N. (Explanatory Notes) มิใช่สิ่งของในความหมาย "เครื่องรับโทรศัพท์" ที่ต้องเสียบสายเข้ากับขั้วสายขององค์การโทรศัพท์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทพิกัด 8517.10 โจทก์ที่ 1 จัดประเภทสิ่งของเข้าพิกัดผิดพลาดบกพร่องขัดต่อกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินภาษีอากรจำนวน 639,396 บาท พร้อมเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้าจำนวน 354,545 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์กับชำระเงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินภาษีการค้า 30,633 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้เงินเพิ่มในส่วนนี้ต้องไม่เกินจำนวนภาษีการค้าที่ต้องชำระ และชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย(Cordless Phone) จากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2534 จำนวน 200 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โดยสำแดงประเภทพิกัดที่ 8525.20 อัตราภาษีร้อยละ 5 หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจปล่อยสินค้าไปแล้ว โจทก์เห็นว่าของดังกล่าวจัดเข้าในประเภทพิกัดที่ 8517.10 อัตราภาษีร้อยละ 40 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลย ว่า สินค้าดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทพิกัดใด พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 กำหนดสินค้าตามประเภทพิกัดที่ 85.17 ว่า "เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลขแบบใช้สาย รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับใช้กับระบบแคเรียร์เคอร์เรนต์ไลน์" และกำหนดสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8517.10 ว่า "เครื่องรับโทรศัพท์" กำหนดสินค้าตามประเภทพิกัดที่ 85.25 ว่า "เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรศัพท์วิทยุโทรเลขวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามรวมทั้งกล่องถ่ายโทรทัศน์" และกำหนดสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8525.20 ว่า "เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย" ได้ความตรงกันจากคำเบิกความของนายเชิดชัย ดวงขาวพยานโจทก์และตัวจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นวิศวกรว่า สินค้าพิพาทต้องใช้คู่สายขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจึงจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นสินค้าพิพาทจึงต้องจัดเข้าอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8517.10 เพราะพิกัดนี้เป็นพิกัดย่อยของพิกัดใหญ่ประเภทที่ 85.17 ซึ่งระบุว่าได้แก่

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลขแบบใช้สาย เมื่อสินค้าพิพาทจัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8517.10 อัตราภาษีร้อยละ 40 แต่จำเลยที่ 1 สำแดงและชำระภาษีอากรในประเภทพิกัดที่ 8525.20 อัตราภาษีร้อยละ 5 จำเลยที่ 1 จึงชำระภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ย่อมมีอำนาจประเมินให้จำเลยที่ 1 ชำระเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้องได้ มีพิกัดต้องคำนึงว่าการประเมินผิดพลาดในชั้นแรกที่ตรวจปล่อยสินค้านั้นเป็นการกระทำโดยสุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ทั้งมิใช่เป็นการบังคับใช้กฎหมายให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่จำเลยดังจำเลยกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ เนื่องจากหน้าที่เสียค่าภาษีของจำเลยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่จำเลยนำของเข้ามาในราชอาณาจักรสำเร็จ ซึ่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องเสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บส่วนที่ขาดจนครบ" และตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 7 บัญญัติว่า "การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าออกนั้น มิให้ถือว่าบริบูรณ์ นอกจากจะสำแดงประเภทของและเกณฑ์ปริมาณที่ต้องใช้ในการเก็บอากรให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่จำแนกและกำหนดไว้ในพิกัดอัตราท้ายพระราชกำหนดนี้" คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สันติ ทักกราล-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ